رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٠٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٤٨٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٤هـ

الموضوعات

دعوى - شروط قبول الدعوى - إقامة أكثر من دعوى - شطب الدعوى - إعادة السير في الدعوى - ازدواجية الأحكام - مفهوم المخالفة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة - وفقاً للنظام يجوز طلب إعادة السير في الدعوى بعد شطبها للمرة الأولى خلال ستين يوماً - الثابت أن المدعي تقدم بهذه الدعوى خلال فترة شطب دعوى أخرى بذات المطالبة محل الدعوى؛ مما يعني أنه أقام دعويين بمطالبة واحدة يمكن السير فيهما معاً - عدم جواز تعدد الدعاوى لمطالبة واحدة؛ لكيلا يصدر حكمان فيها - أثر ذلك: عدم قبول الدعوى.

مستند الحكم

- المادة (١/١٥) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ.

الوَقَائِع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ، تتلخص في أنه مكلف بالعمل أمين عهدة لدى المدعى عليها، ويطلب الحكم بإلزامها بأن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة من تاريخ ١٤٣١/٦/٨هـ إلى تاريخ ١٤٣٦/٩/١٩هـ. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة. باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محضر ضبطها، وفيها قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل.

الأسْبَاب

بما أن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تصرف له مكافأة مباشرة الأموال العامة من تاريخ ١٤٣١/٦/٨هـ إلى تاريخ ١٤٣٦/٩/١٩هـ؛ فإن الدعوى حينئذٍ تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم..."،ومن اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان

المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فقد تبين للدائرة أن المدعي قد أقام دعواه المقيدة بالرقم (٣٢٨)، والتي يطلب فيها مثل طلبه في هذه الدعوى، والمنظورة من الدائرة الثالثة بهذه المحكمة، وقد شُطبت الدعوى لتخلف المدعي عن حضور الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢١هـ، وحيث نصت المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة رقم (١) على: "إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن"؛ مما يدل بمفهوم المخالفة على أنه يجوز طلب السير في الدعوى قبل انقضاء ستين يوماً على شطبها، وحيث إن المدعي أقام دعواه هذه بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٦هـ، فإنها مقامة خلال الفترة التي يحق له فيها طلب السير في الدعوى المشطوبة، أي أن المدعي أقام دعويين بذات الطلب يمكن السير فيهما، وحيث كانت هذه الدعوى هي المتأخرة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبولها لئلا يصدر حكمان في دعوى واحدة.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.